

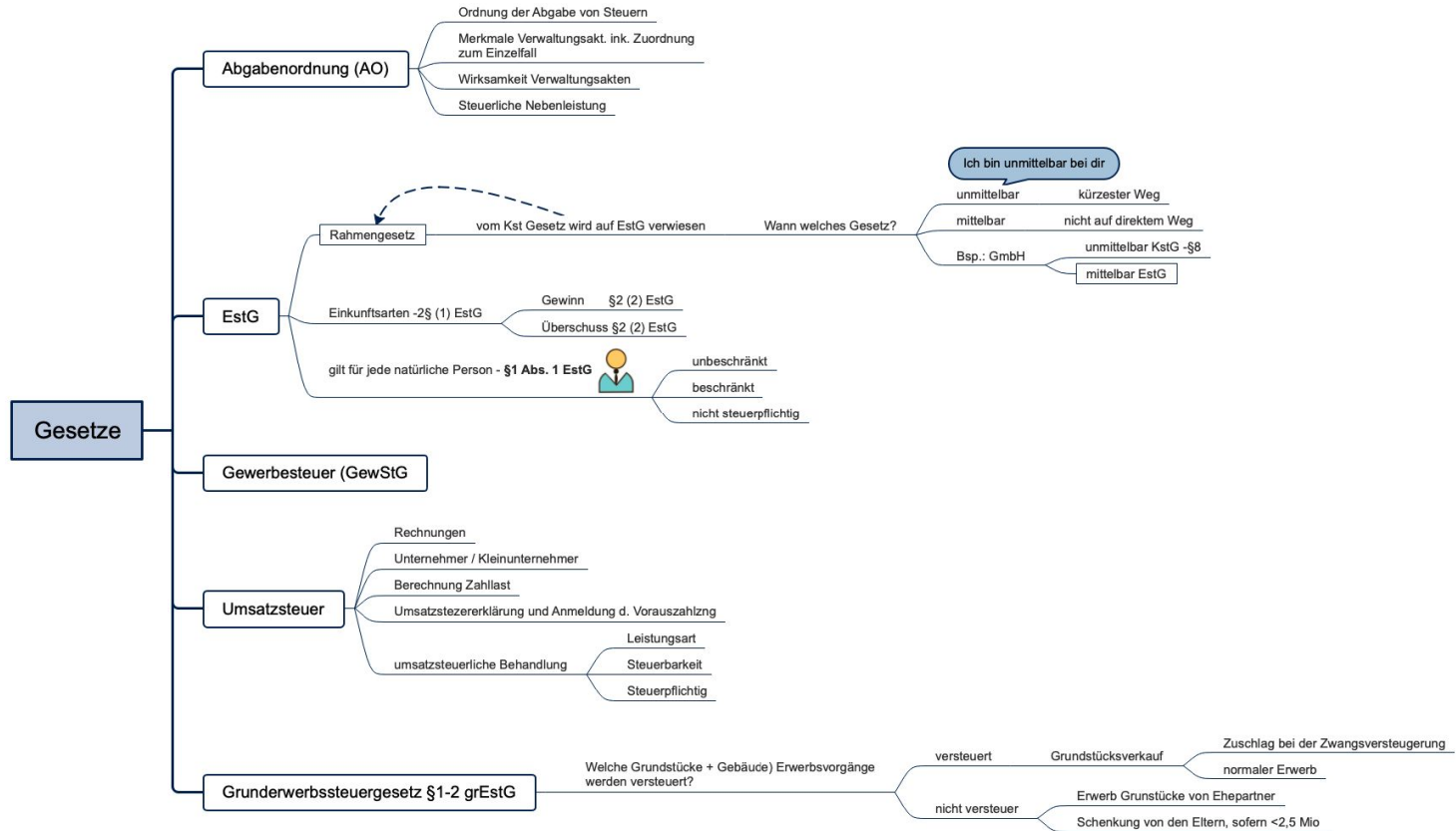
Steuer

mediengestützter Inhalt
Allgemeines, Umsatzsteuer, Einkommensteuer

1. Folie 3: Überblick über die Steuergesetze
2. Folie 5: Allgemeines
3. Folie 11: Umsatzsteuer (UstG)
4. Folie 23: Einkommensteuer (EStG)
5. Folie 34: Abgabenordnung
6. **Folie 44: Virtuelle Präsenzhemen Tag 3**
7. Folie 47: Steuer
8. Folie 49: Gewerbesteuer
9. Folie 67: Körperschaftsteuer
10. Folie 77: Grundsteuer vs. Grunderwerbsteuer

Überblick über die Steuergesetze

Überblick über die Steuergesetze



Allgemeines

Grundbegriffe des Steuerrechts

Gewaltenteilung

1. Legislative

- Gesetzgebung, Parlament erlässt die Steuergesetze

2. Exekutive

- Ausführende Staatsgewalt
 - Regierung und
 - Finanzamt, umgangssprachlich auch “Fiskus”, fordert die Steuern ein

3. Judikative

- Überprüft die Legislative und Exekutive
- Gibt es auf verschiedenen Ebenen:
 - Bundesfinanzhof
 - Finanzgericht auf Länderebenen

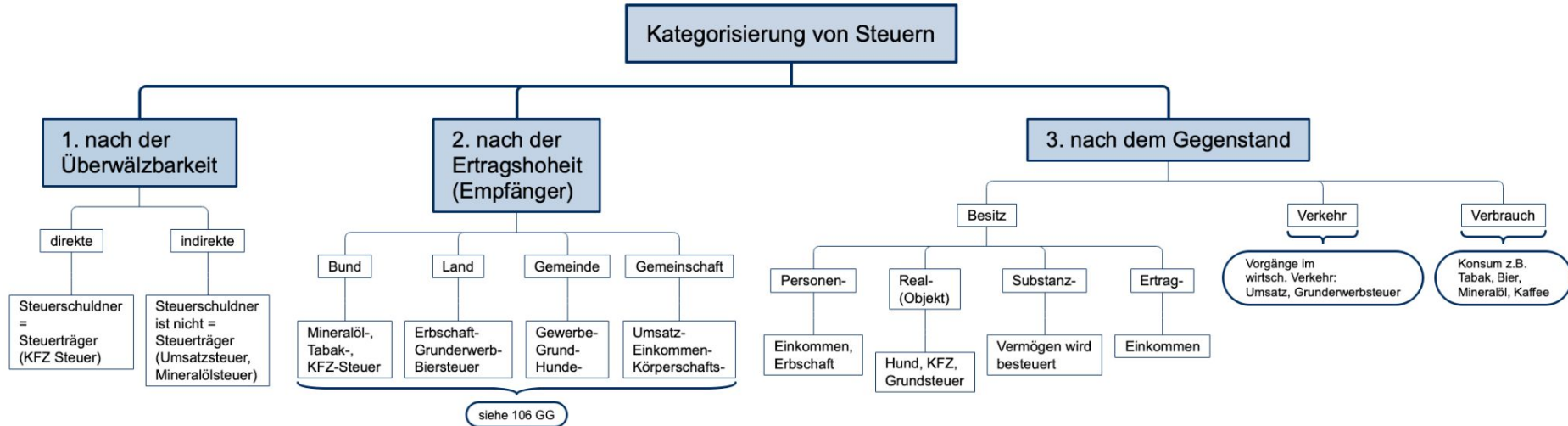
Grundbegriffe des Steuerrechts

Steuersubjekte und Steuerobjekte

- **Steuersubjekte**
 - Träger = derjenige, der tatsächlich mit einer Steuer belastet wird und diese zu “tragen” hat
 - Steuergläubiger = Empfänger der Steuer (§ 106 GG (Grundgesetz))
 - Steuerschuldner = immer Steuerpflichtiger, schuldet aufgrund der Steuergesetze die Zahlung
 - Steuerpflichtiger = hat die Pflicht aufgrund von Steuergesetzen, die auferlegten Pflicht zu erfüllen:
 - z. B. Steuererklärung, Führung von Büchern, Zahlung der Steuerschuld
- **Steuerobjekte = Steuergegenstand**
 - Sache, z. B. ein Auto
 - Handlung
 - Geldsumme, z. B. Einkommensteuer

Grundbegriffe des Steuerrechts

Kategorisierung von Steuern



Steuerarten und Beispiele

Steuerart	Beispiel
indirekte Steuer	Umsatz-, Lohn-, alle Verbrauchssteuern
direkte Steuer	Einkommen, Körperschafts- Grund, Gewerbe- und KFZ-Steuer
Verbrauchssteuer	Bier,- Energie,- Tabaksteuer
Vermögenssteuer	Erbschaft und Grundsteuer
Besitzsteuer auf E&E	Einkommen- Körperschafts,- Kirchen-, Gewerbe-, Soli
Verkehrssteuern	Umsatz- und Grundsteuer
Realsteuern	Gewerbe- und Grundsteuer
Objektsteuern	Grund-, Gewerbe-, KFZ, Umsatz-
Personensteuern	Einkommen-, Körperschafts und Erbschaftssteuer

Grundbegriffe des Steuerrechts

Steuerarten einer GmbH und Auswirkungen

- Aktivierungspflichtige Steuern
 - z. B. Grunderwerbsteuer, erhöht die Anschaffungskosten für die Abschreibung bei einer Immobilie
- Nicht-aktivierungspflichtige Steuern
- Einmalige
 - Grunderwerbsteuer fällt nur einmalig an, die Abschreibung mindert das Jahresergebnis
- Laufende
 - Aufwendungen (abzugsfähige) senken den Gewinn: Grund-, Kfz-, Mineralöl-, Schaumweinsteuer
 - Belasten die Liquidität (nicht abzugsfähig): Körperschafts-, Gewerbesteuer, Solidaritätszuschlag
 - Indirekte Steuern, keine Auswirkung, da “durchlaufender Posten”: Umsatzsteuer und Lohnsteuer

Umsatzsteuer (UstG)

Umsatzsteuergesetz (UstG)

Steuersätze und Auswirkung der Umsatzsteuer

- Normaler Steuersatz = 19 %
- Ermäßigter Steuersatz = 7 %
 - Bücher
 - Zeitschriften
 - Tiernahrung
 - Fahrscheine

Umsatzsteuergesetz (UstG)

Unternehmerregelung & Kleinunternehmer

1. Unternehmer § 2 UstG

- Gewerbliche/Berufliche Tätigkeit
- Selbstständigkeit
- Gewinnerzielungsabsicht

2. Kleinunternehmer § 19 Abs. 1

- Voraussetzungen:
 - Umsatz Vorjahr < 17.500 €, jetzt 22.000 €
 - Umsatz im laufenden Jahr bis max. 50.000 €
- Auswirkungen
 - Keine Vorsteuer abziehen
 - Keine Umsatzsteuer ausweisen
 - Hinweis auf die Kleinunternehmerregelung auf Ausgangsrechnungen
 - Kleinunternehmer können freiwillig an der Umsatzsteuer teilnehmen, sinnvoll, wenn sie viel Vorsteuer beim Einkauf bezahlen

Umsatzsteuergesetz (UstG)

System der Umsatzsteuer (einfach)

Fall 1	netto	MwSt	MwSt-Betrag
Einkauf (Vorsteuer)	1000	0,19	190
Verkauf (Umsatzsteuer)	2000	0,19	380
Zahllast			190

Verbindlichkeit gegenüber Finanzamt

Fall 2	netto	MwSt	MwSt-Betrag
Einkauf (Vorsteuer)	1000	0,19	190
Verkauf (Umsatzsteuer)	200	0,19	38
Zahllast			-152

Forderung gegenüber Finanzamt

Merke Umsatzsteuer fällt nur auf Wertschöpfung statt

Vorsteuer nur abzugsfähig beim Einkauf von Waren als Handelsgeschäft. § 15 Abs. 1 i. V. m. § 2 Abs. 1, S. 1

Umsatzsteuergesetz (UstG)

System der Umsatzsteuer (komplexer)

Fall 3 Berechnung der Vorsteuer in einer Wertschöpfungskette mit mehreren Lieferanten					
Ebene	Firma 1	Firma 2	Firma 3	Firma 4	Käufer
Bsp.	Zulieferer - Holz	Weiterbearbeiter	Produzent	Einzelhändler	Verbraucher
EK (netto)	entfällt	10	25	60	80
Vorsteuer	entfällt	1,9	4,75	11,4	
Netto VP	10	25	60	80	
Ust 19%	1,9	4,75	11,4	15,2	15,2
Brutto VP	11,9	29,75	71,4	95,2	95,2
Vorleistung	entfällt	1,9	4,75	11,4	
Zahllast	1,9	2,85	6,65	3,8	

Umsatzsteuergesetz (UstG)

Auswirkung der Umsatzsteuer

Für vorsteuerabzugsberechtigte Firmen ist die Umsatzsteuer

- Ein durchlaufender Posten, da sie auf den Verbraucher abgewälzt wird
- Nicht erfolgswirksam
- Wirkt sich jedoch auf die Liquidität aus (Flüssigkeit)
 - Vorsteuer muss vorausbezahlt werden
 - Umsatzsteuer wird abgeführt
 - Zahllast/Forderung

Umsatzsteuergesetz (UStG)

System der Umsatzsteuer - Zahllast

- Pflichten, § 18 UStG i. V. m. § 46 und § 47
 - Abgabe der Voranmeldung 10 Tage nach Ablauf d. Voranmeldezeitraumes
 - Vorauszahlung ist zu ermitteln und Daten zu übergeben (i. d. R. keine Papierform)
 - Auswirkung dadurch auf die Liquidität, kann jedoch auch vierteljährlich erfolgen, wenn Zahllast > 7.500 €, ansonsten monatlich
 - Frist kann i. d. R. um 1 Monat verlängert werden, muss jedoch beantragt werden
- Berechnung der Zahllast § 16
 - Steuerpflichtige Umsätze - Vorsteuer = Zahllast
- Umsatzsteuererklärung
 - Abgabe bis Ende Kalendermonat 7 des Folgejahres, § 18 Abs. 3 UStG

Umsatzsteuergesetz (UStG)

Versteuerungsarten

1. Sollbesteuerung (Normalfall)

- Steuerschuld ermittelt sich nach dem Leistungszeitpunkt (RG-Datum)
- Rechnungsdatum und Leistungsdatum deshalb auch auf Rechnung
- Ist zeitlich aufwendiger, da Beleg 2x gebucht wird:
 - Rechnungserstellung
 - Zahlungseingang
- Vorteil: Leichte Kontrolle des Zahlungseinganges möglich

2. Istbesteuerung/Zuflussprinzip (nur auf Antrag möglich, § 20 UStG)

- Umsatz im VJ < 600 T €
- Keine Buchführungspflicht oder Umsatz aus freien Berufen
- Versteuerung nach Zahlungseingang
- Bessere Liquidität, vor allem bei langen Zahlungszielen vorteilhaft

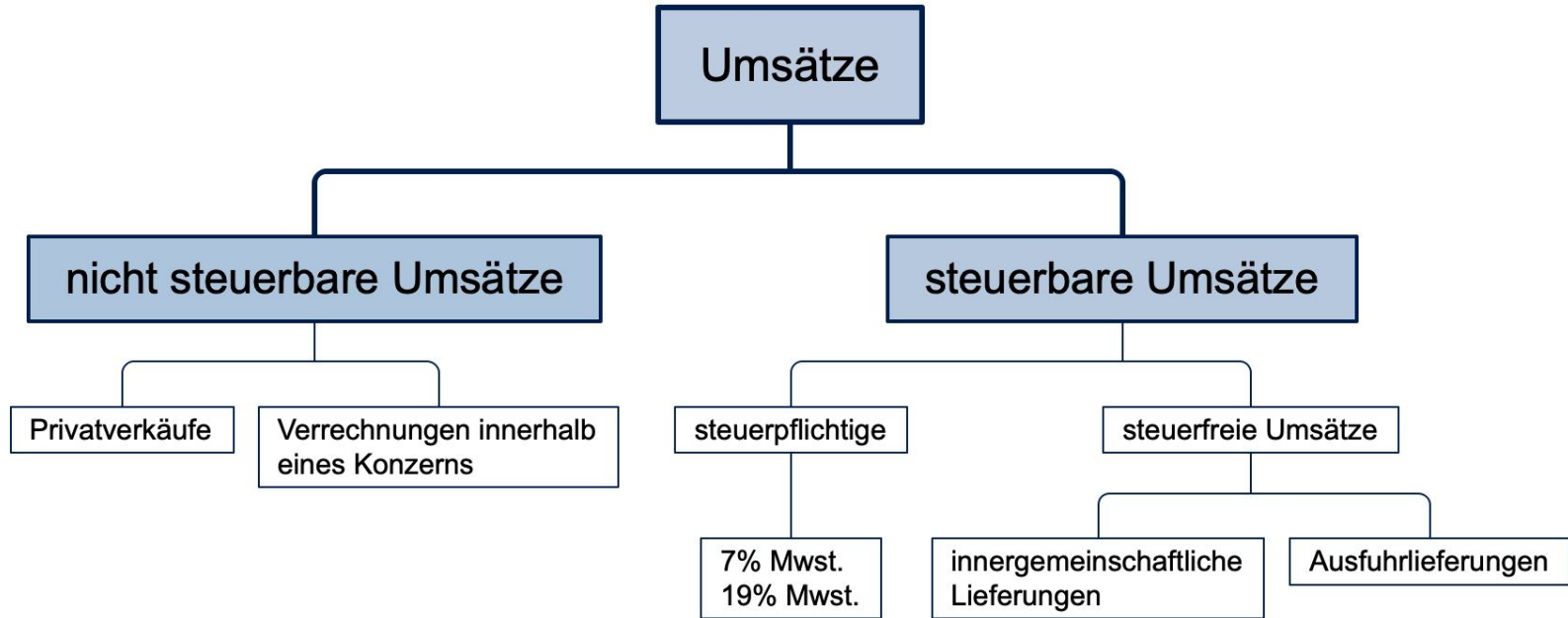
Umsatzsteuergesetz (UStG)

Ordnungsgemäße Inhalte von Rechnungen

- Inhalte von Rechnungen gesetzlich geregelt in § 14 Abs. 4, S. 1, Nr. 1-7
 - Anschrift
 - Steuernummer
 - Datum
 - Nummer
 - Leistungsdatum
 - Steuersatz
 - Was wurde geliefert und wie viel
 - Wvt. Kleinunternehmerregelung
- Elektronische Rechnungsversendung
 - Empfänger muss zustimmen. § 14 (1)

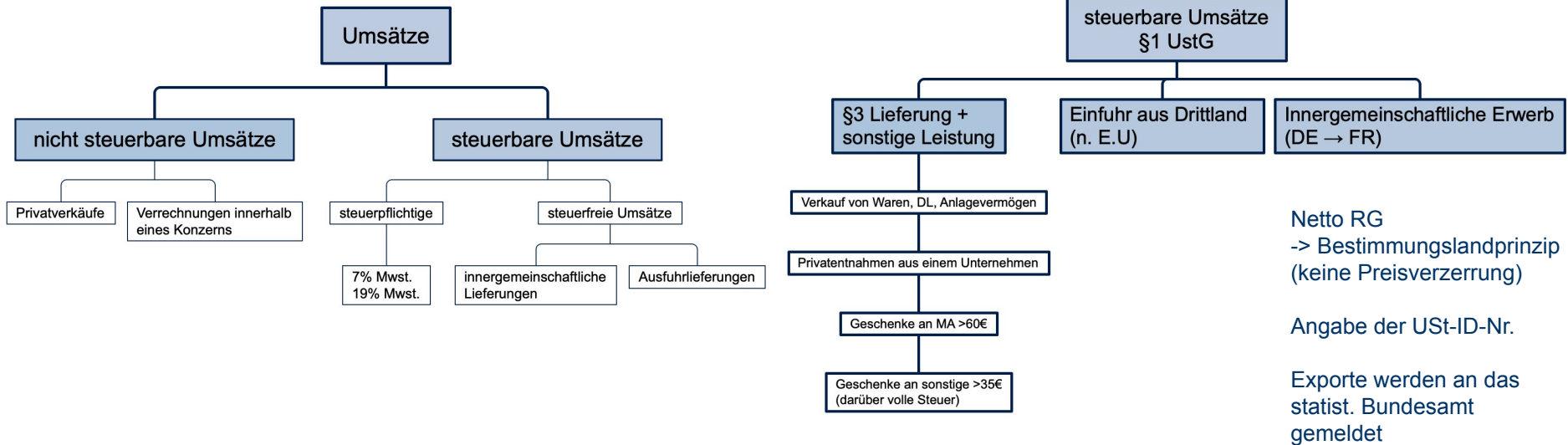
Umsatzsteuergesetz (UstG)

Umsätze und steuerliche Behandlung



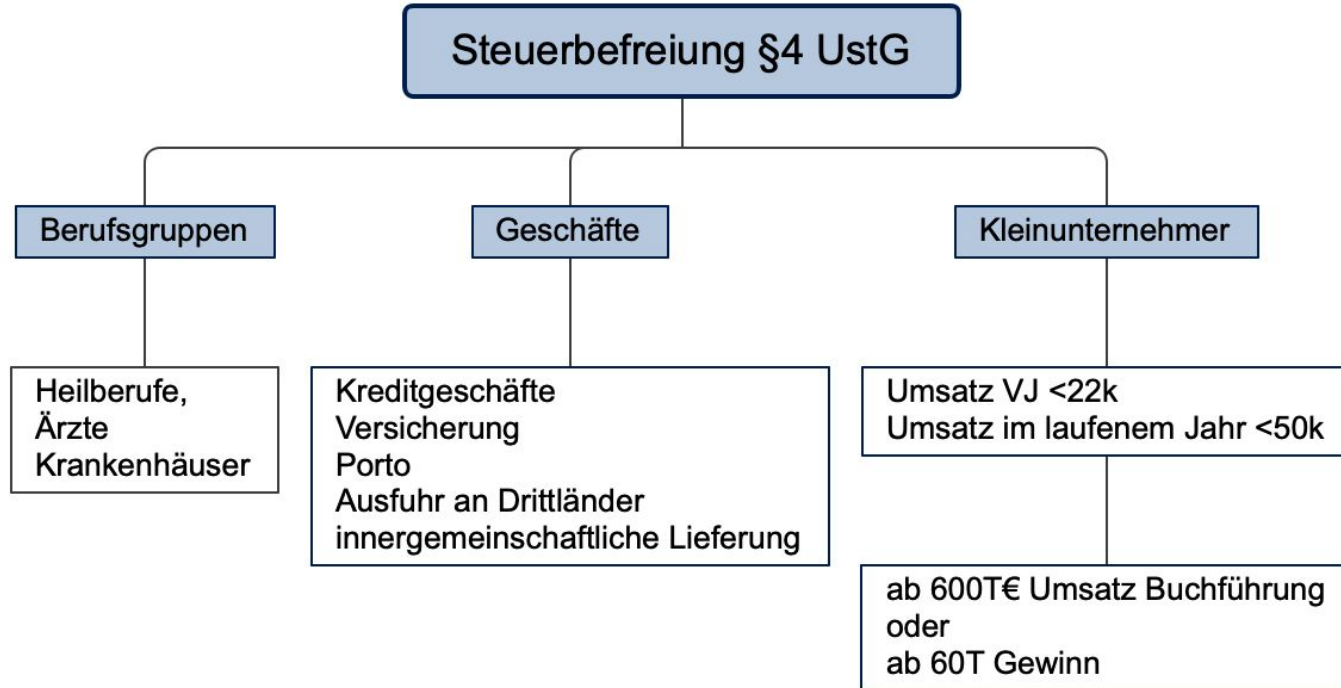
Umsatzsteuergesetz (UstG)

Umsätze und steuerliche Behandlung



Umsatzsteuergesetz (UstG)

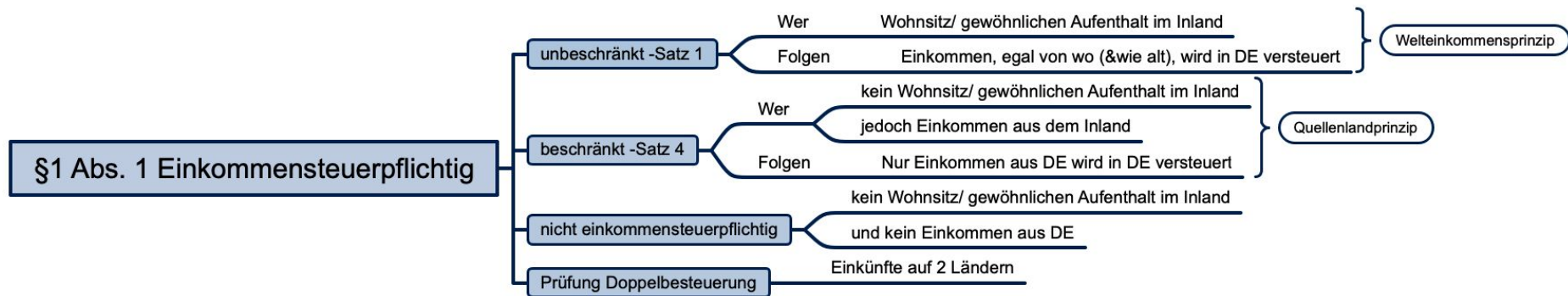
Umsätze und steuerliche Behandlung



Einkommensteuer (EStG)

Einkommensteuer (EStG)

Einkommensteuerpflichtig



EStG ist gültig für jede natürliche Person

- Private und Personengesellschaften (Ausschüttung an Gesellschafter)
- Ausnahme: ausländische Diplomaten und Mitglieder des Konsulates

Einkommensteuergesetz (EStG)

Merkmale des Gewerbebetriebes § 15 EStG

Merkmale des Gewerbebetriebes sind im § 15 EStG geregelt

→ Wer muss die Gewerbesteuer bezahlen?

Merkmale des Gewerbebetriebes:

- Selbstständigkeit
- Nachhaltigkeit
- Gewinnerzielungsabsicht
- Teilnahme am allgemeinen wirtschaftlichen Verkehr
- Keine Land- u. Forstwirtschaft
- Keine selbstständige Tätigkeit
- Keine private Vermögensverwaltung

Hinweis: Freiberufler, “freiberufliche Tätigkeit” ist kein Gewerbebetrieb

Einkommensteuergesetz (EStG)

Freiberufler

Freiberufler, “freiberufliche Tätigkeit” ist kein Gewerbebetrieb

→ Keine Gewerbesteuer für Freiberufler

Wer ist Freiberufler?

- Freier Beruf = selbstständig ausgeübte Berufe, § 18 Abs. 1 Nr. 1 S. 2 EStG
 - Wissenschaftliche,
 - Schriftstellerische,
 - Unterrichtende Tätigkeiten

Einkommensteuergesetz (EstG)

Einkunftsarten

- Gewinneinkünfte (Gewinn, da sie aus einer Buchhaltung stammen)
 - § 13 Land- & Forstwirtschaft (Winzer, Tierzucht, Ackerbau)
 - § 15 Gewerbebetrieb (Industrie, Handel, Handwerk)
 - § 18 selbstständige Arbeit (Anwälte, Rechtsanwälte, Künstler)
- Überschusseinkünfte
 - § 19 nichtselbstständiger Arbeit (Gehälter, Löhne)
 - § 20 Kapitalvermögen (Zinse, Dividenden, Gewinnanteile)
 - § 21 Vermietung und Verpachtung (Grundstücke, beweg. Vermögen, Lizenz)
 - § 22 Sonstige (Spekulationsgewinne, Rente)

Lotteriegewinne sind steuerfrei.

Einkommensteuer (EStG)

Schema zu versteuerndes Einkommen (z. v. E.)

zu versteuerndes Einkommen (z.v. E.) - nat. Person

Einkunftsarten	
+	Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft
+	Einkünfte aus Gewerbebetrieb (§15 EstG)
+	Einkünfte aus selbstständiger Arbeit (§18 EstG)
+	Einkünfte aus nicht selbstständiger Arbeit (§19 EstG)
+	Einkünfte aus Kapitalvermögen (§20 EstG)
+	Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung (§21 EstG)
+	sonstige Einkünfte (§22 EstG)
	Gewinneinkünfte
	Überschusseinkünfte
=	Summe der Einkünfte (§2 Abs. 1 und 2 EstG)
-	Altersentlastungsbetrag für Alleinerziehende (§24 b EstG)
-	Entlastungsbetrag für Alleinerziehende
-	Abzugsbetrag für Land- und Forstwirte (§13 Abs. 3)
=	Gesamtbetrag der Einkünfte (§2 Abs. 3 EstG)
-	Sonderausgaben (§2(4); §10 EstG)
-	außergewöhnliche Belastungen (§33 ff. EstG)
	z.B. Riesen, Risikolebensvers., Spenden
	z.B. Krankheit, Pflege von Angehörigen
=	Einkommen (§2 Abs. 4 EstG)
-	Kinderfreibeträge (§2(5) EstG)
-	sonstige Abzugsbeträge
=	zu versteuerndes Einkommen

Einkommensteuer (EStG)

Schema zu versteuerndes Einkommen (z. v. E.)

zu versteuerndes Einkommen (z.v. E) - nat. Person

Einkunftsarten	
+	Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft
+	Einkünfte aus Gewerbebetrieb (§15 EstG)
+	Einkünfte aus selbstständiger Arbeit (§18 EstG)
+	Einkünfte aus nicht selbstständiger Arbeit (§19 EstG)
+	Einkünfte aus Kapitalvermögen (§20 EstG)
+	Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung (§21 EstG)
+	sonstige Einkünfte (§22 EstG)
	Gewinneinkünfte
	Überschusseinkünfte
=	Summe der Einkünfte (§2 Abs. 1 und 2 EstG)
-	Altersentlastungsbetrag für Alleinerziehende (§24 b EstG)
-	Entlastungsbetrag für Alleinerziehende
-	Abzugsbetrag für Land- und Forstwirte (§13 Abs. 3)
=	Gesamtbetrag der Einkünfte (§2 Abs. 3 EstG)
-	Sonderausgaben (§2(4); §10 EstG)
-	außergewöhnliche Belastungen (§33 ff. EstG)
	z.B. Riese, Risikolebensvers., Spenden
	z.B. Krankheit, Pflege von Angehörigen
=	Einkommen (§2 Abs. 4 EstG)
-	Kinderfreibeträge (§2(5) EstG)
-	sonstige Abzugsbeträge
=	zu versteuerndes Einkommen

- Voraussetzung Altersentlastung
 - Steuerpflichtiger wird vor dem Jahr der Besteuerung 64 Jahre alt
- Voraussetzung Alleinerziehende
 - Mind. 1 Kind lebt im HH

Sonderausgaben:

- 1) Vorsorgeaufwendungen
 - Rente (Riester), Berufsunfähigkeit, Kranken-/Pflegeversicherung, Haftpflichtver., Risikolebensversicherung
- 2) Sonstige Aufwendungen
 - Unterhalt, Kirchensteuer, Spenden, Aufwendung für Ausbildung, Weiterbildung
- Außergewöhnliche Belastungen
 - Entstehen zwangsläufig in unzumutbarer Höhe; Krankheit, Pflege von Eltern, Haushaltshilfe

Einkommensteuergesetz (EStG)

Lohnsteuerklassen § 38 EStG

1. Steuerklasse 1
 - Ledig, verwitwet, geschieden (Singles)
2. Steuerklasse 2
 - Ledig, verwitwet, geschieden (Singles) + Kind
3. Steuerklasse 3
 - Verheiratete, Partner hat LSt-Klasse 5
4. Steuerklasse 4
 - Verheiratete, Partner hat LSt-Klasse 4
5. Steuerklasse 5
 - Verheiratete, Partner hat LSt-Klasse 3
6. Steuerklasse 6
 - Mehrere Dienstverhältnisse, LSt nicht abgegeben

Einkommensteuer (EStG)

Grundbegriffe progressiver Steuerverlauf

- Pauschalbeträge
 - Sofern keine tatsächlichen Kosten angesetzt werden können, dürfen Pauschalen angesetzt werden
- Freibetrag
 - Siehe progressiver Steuerverlauf
- Freigrenze
 - Unterhalb der Grenze bleibt der Betrag steuerfrei § 20 (9) EStG
 - Oberhalb der Grenze muss der Betrag komplett versteuert werden. Bspw. Geschenke § 4 (5) EStG

Einkommensteuer (EStG)

Progressiver Steuerverlauf

Progressiver Steuerverlauf					
			Steuersatz		
1. Stufe	Grundfreibetrag	bis 9.168 €	0	kein Steuer, Existenzminimum	immer!
2. Stufe	Eingangssteuersatz	ab 8.653 €	14 %	jeder € ab 8.653 € wird mit 14% besteuert	(steigt an bis 42%)
3. Stufe	Spitzensteuersatz	ab 53.666 €	42 %	jeder € ab 53.666 € wird mit 42 % besteuert	(steigt an bis 45%)
4. Stufe	Höchststeuersatz	ab 254.447 €	45 %	jeder Weitere € wird mit 45% besteuert	

- Eine Privatperson mit einem z. v. E. i. H. von 500 T € hat immer noch den Grundfreibetrag.
- Die Differenz aus 56.666 € und 8.653 € wird mit 42 % besteuert.
- Die Differenz aus 500.000 € und 254.447€ wird mit 45 % besteuert.

Einkommensteuer (EStG)

kalte Progression

Gehaltserhöhung als Inflationsausgleich (bei Kaufkraftverlust)

- Aufgrund des höheren Gehaltes eine höhere steuerliche Belastung
- Das Nettoeinkommen ist höher als vor der Gehaltserhöhung
- Die Kaufkraft des höheren Einkommens ist jedoch niedriger als davor (kalte Progression)

Abgabenordnung

- Zweck der AO. Die Abgabenordnung ist das Rahmengesetz für die Regelung der Steuerschuldner
- Alle Steuern und Nebenleistungen in DE
- Wiederholungen sollen vermieden werden

Die 3 Stufen des Besteuerungsverfahrens

1. Stufe = Entstehung
 - 1. + 2. Teil der AO
2. Stufe = Steuerfestsetzung
 - Ansprüche werden konkretisiert 3. + 4. + 7. Teil
3. Stufe = Steuererhebung
 - Realisierung der Ansprüche: 5. + 6. Teil

Merkmale des Verwaltungsaktes	Zuordnung zum Einzelfall
Verwaltungsakt ist jede hoheitliche Maßnahme,	Steuerbescheid - z. B. Körperschaftsteuerbescheid
die eine Behörde	Finanzamt oder auch umgangssprachlich "Fiskus"
zur Regelung	Steuerzahlung gem. einer Steuerlast - z. B. Nachzahlung
eines Einzelfalls	gegenüber wem?
auf dem Gebiet des öffentlichen Rechts trifft,	z. B. EStG, KStG (abhängig von der Rechtsgrundlage)
die auf unmittelbare Rechtswirkung nach außen gerichtet ist	sofort gültig

Abgabenordnung (AO)

Grundbegriffe

- Steuern § 3 Abgabenordnung (AO)
 - Geldleistung ohne besondere Gegenleistung
- **Gebühren** = öffentliche Gegenleistung für tatsächlich angenommene Leistungen
 - Benutzungsgebühren: Gebühr für Schwimmbäder, Müllgebühr
 - Verwaltungsgebühren: Personalausweis
- **Beiträge** = "**B**eschiss"
 - Für angebotene öffentliche Leistungen, auch wenn man diese nicht in Anspruch nimmt.
 - IHK-Beiträge
- **Naturalleistungen**
 - Wehrpflicht
 - Zeugenaussagen

Abgabenordnung (AO)

Steuerliche Nebenleistungen § 3 (4)

- Verspätungsgelder
 - Wenn bei Steuerpflicht nicht mitgewirkt wird
- Verspätungszuschlag
 - Zu späte Abgabe d. Steuererklärung
- Zinsen (Verzugszinsen)
 - Bei verspäteter Abgabe bzw. Zahlung
- Säumniszuschlag
 - Bei verspäteter Zahlung
- Zwangsgelder
 - Wenn Steuererklärung nach mehrfacher Aufforderung nicht abgegeben wird
- Kosten
 - Weiterverrechnung der Kosten von den Finanzbehörden

Abgabenordnung (AO)

Festsetzungsfrist § 169

- "Festsetzungsfrist" im Verzeichnis als Türöffner markieren. Die "Codewörter" können dann markiert werden.
 - § 259 Abs. 2, Mahnfrist, Wochenfrist
 - § 355 Abs.1, Einspruchsfrist, Monatsfrist
 - Festsetzungsfrist, § 169. Abs. 2, Jahresfrist
 - Verjährungsfrist, § 228, Jahresfrist
 - Aufbewahrung von Unterlagen, § 147 Abs. 3 AO, Jahresfrist

Fristen nach Abgabenordnung (AO)				
	Tagesfrist	Wochenfrist	Monatsfrist	Jahresfrist
Schonfrist bei Zahlung	x			
Mahnfrist		x		
Einspruchsfrist			x	
Festsetzungsfrist				x
Verjährungsfrist				x
Aufbewahrung von Unterlagen				x

Abgabenordnung

Wirksamkeit eines Verwaltungsaktes

- § 124 - Wirksamkeit des Verwaltungsaktes
 - (1) Ein Verwaltungsakt wird wirksam mit der Bekanntgabe.
 - (2) Ein Verwaltungsakt bleibt wirksam, bis er zurückgenommen, widerrufen oder durch andere Weise erledigt wurde
 - (3) Ausnahme: Wenn der Verwaltungsakt fehlerhaft ist, dann ist er nichtig.

Abgabenordnung

Bekanntgabe des Verwaltungsaktes

- § 122 Bekanntgabe des Verwaltungsaktes
 - Im Inland
 - Übermittlung im Inland am 3. Tag nach Postübergabe § 122 Abs. 2
 - Beispiel: Verwaltungsakt wird per Post am 8. d. Monats übergeben, dann gilt der Verwaltungsakt 3 Tage später als bekannt gegeben, d. h. am Beginn des 11. d. Monats
 - Falls der 11. eines Monats ein Sonn- oder Feiertag ist, dann erhält man nochmal +1 Werktag. D. h., der Verwaltungsakt gilt dann am 13. als bekannt gegeben.
 - Im Zweifel muss die Behörde den Zugang des Verwaltungsaktes nachweisen, z. B.
 - Der Empfänger den Verwaltungs nicht erhalten hat oder zu spät
 - Nicht wirksame Verwaltungsakte sind z. B.:
 - Verwaltungsakte, die Fehler haben, sind nichtig! Wichtig: Man muss trotzdem bei einem fehlerhaften Verwaltungsakt § 125 berücksichtigen i. V. mit § 347, Einspruch und § 355 Einspruchsfrist

- Richtig Einspruch einlegen
 - § 357 Einlegung eines Einspruchs
 - schriftlich
 - elektronisch
 - Niederschrift erklärt
- Einspruchsfrist § 187 + § 188
 - 1 Monat nach Bekanntgabe des Verwaltungsaktes
 - falls Fristende Sonntag/Feiertag, läuft Frist mit Ablauf des Folgetages aus
- Beantragung, Aussetzen der Vollziehung § 361 AO
- Einspruch nach § 355 (1)

Virtuelle Präsenzthemen

Tag 3

Spielregeln für das virtuelle Klassenzimmer gemäß dem Stundenplan Teil 1

- Für das Aufstiegs-BAföG ist es notwendig, dass die Anwesenheit der Teilnehmer durch die Lehrkraft sichergestellt wird. Aus diesem Grund muss die Kamera aktiviert werden.
- Geplante Pausenzeiten
 - 10.00 - 10.15 Uhr
 - 12.15 - 13.00 Uhr
 - 15.00 - 15.15 Uhr
 - Ende: 17.45 Uhr
- Sollte ein Schüler mal die Internetverbindung verlieren und aus dem Zoom-Raum geschmissen werden, einfach wieder neu einloggen. Man kann aber unter Umständen ein paar Minuten im Warteraum warten, bis man wieder am Meeting teilnehmen kann.
(Manchmal sieht man das nicht direkt als Lehrkraft.)

Spielregeln für das virtuelle Klassenzimmer gemäß dem Stundenplan Teil 2

- Das Inhaltsverzeichnis der Powerpoint befindet sich am Anfang
- Umso mehr ihr mitmacht, desto größer ist euer Lernerfolg.
- Bei Unklarheiten also gern fragen.
- Erinnerung: Bitte bearbeitet die Leistungskontrollen für das AFBG.
- Die Powerpoint aus dem Unterricht, findet ihr in Learningsuite im MG-Kurs im Modul “Willkommen + Downloadmaterial”
- Die Übungs- und Lösungsaufgaben aus dem Unterricht, findet ihr im MG-Kurs im Modul “Hinweis zum virtuellen Präsenzunterricht”
- Feedbackformular (am Ende Link in den Chat senden):
 - <https://patrickgrabowsky.wufoo.com/forms/bewertung-des-virtuellen-prasenzunterrichtes>

Steuer

Gewerbe-, Körperschafts-, Kapitalertrags-, Grunderwerb-
und Grundsteuer

- Hinweis für die Lehrkraft:
- Damit die vorgesehene Zeit voll ausgefüllt wird, sollten die Gesetze mit den Teilnehmern vollständig durchgelesen und Markierungen gemacht werden.

Gewerbesteuer

- Die Gewerbesteuer besteuert den Gewerbeertrag eines Unternehmens und errechnet sich über die Kennzahlen Steuermesszahl und Hebesatz, der von den Gemeinden selbst bestimmt werden kann. Das hat zur Folge, dass die Gewerbesteuer nicht überall gleich hoch ist und von Gemeinde zu Gemeinde abweichen kann.
- Die Definition eines Gewerbebetriebes ist im § 15 Einkommensteuergesetz geregelt.

- Steuerschuldner: Gewerbebetrieb § 2 GewStG
- Steuergläubiger: Gemeinde § 1 GewStG
- Schema für die Berechnung der Gewerbesteuer

Schema	Rechtsgrundlage	Zahlen
Gewinn aus dem Gewerbebetrieb	§§ 4, 5 EstG	400.000,00 €
+ Hinzurechnungen	§ 8 GewStG	200.000,00 €
- Kürzungen	§ 9 GewStG	100.000,00 €
= maßgeblicher Gewerbeertrag	§ 10 GewStG	500.000,00 €
- Gewerbeverlust aus dem Vorjahr	§ 10a GewStG	1.350,00 €
= vorläufiger Gewerbeertrag (auf 100 € abrunden)		498.600,00 €
- Freibetrag	§ 11 Absatz 1	24.500
= endgültiger Gewerbeertrag		474.100,00 €
* Steuermesszahl	§ 11 Absatz 2	3,50%
= Steuermessbetrag		16.593,50 €
* Hebesatz der Gemeinde	§16 GewStG	400%
= Gewerbesteuer		66.374,00 €

Schema Gewerbesteuer					
		Bsp. A	Bsp. B		
	Gewinn aus Gewerbebetrieb (4+5 EstG)				
+	Hinzurechnen (§8 GewStG)				
-	Kürzungen (§9 GewStG)				
=	maßgebender Gewerbeertrag				
-	Gewerbeverlust aus VJ (§10a GewStG)				
=	vorläufiger Gewerbeertrag (auf volle 100er abrunden)				
-	ggfs. Freibetrag i.H. 24.500 - nur bei Einzelunternehmer und PerGesel.(§11 Abs. 1 GewStG)				
=	endgültiger Gewerbeertrag	100.000	100.000		
X	Steuermesszahl (§11 Abs. 2 GewStG)	fix	3,50%	3,50%	
=	Steuermessbetrag		3.500	3.500	x0,35
X	Hebesatz der Gemeinde (§16 GewStG)	individuell	490%	250%	x4,9 / 2,5 !
=	Gewerbsteuer	17.150	8.750	8.400	Differenz

Schema

Farblich markieren

hinzurechnen

rot

abziehen

grün

multiplizieren

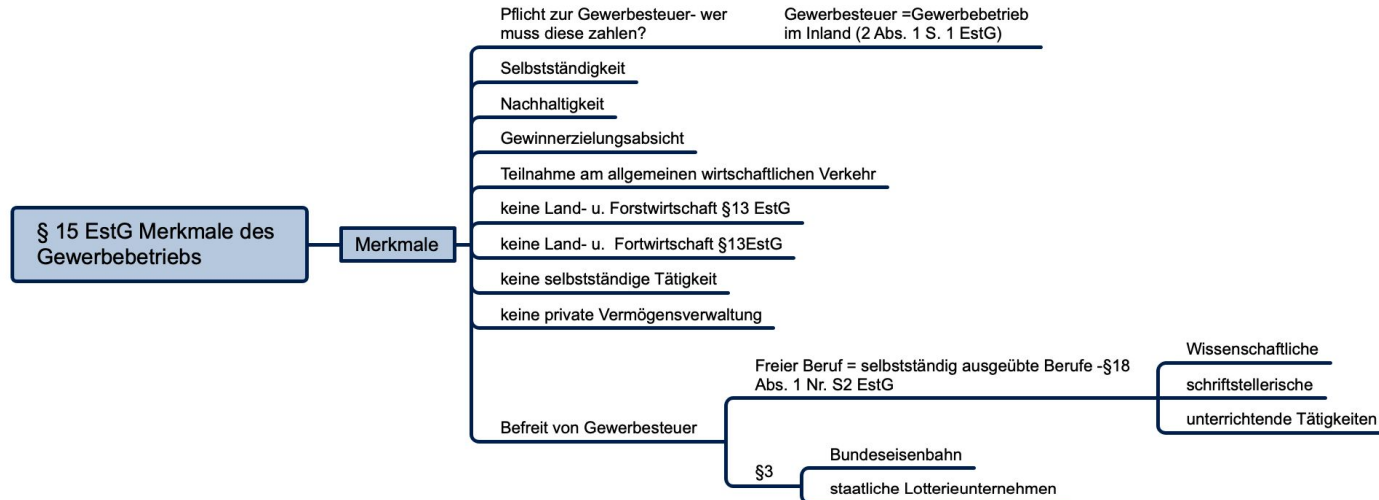
blau

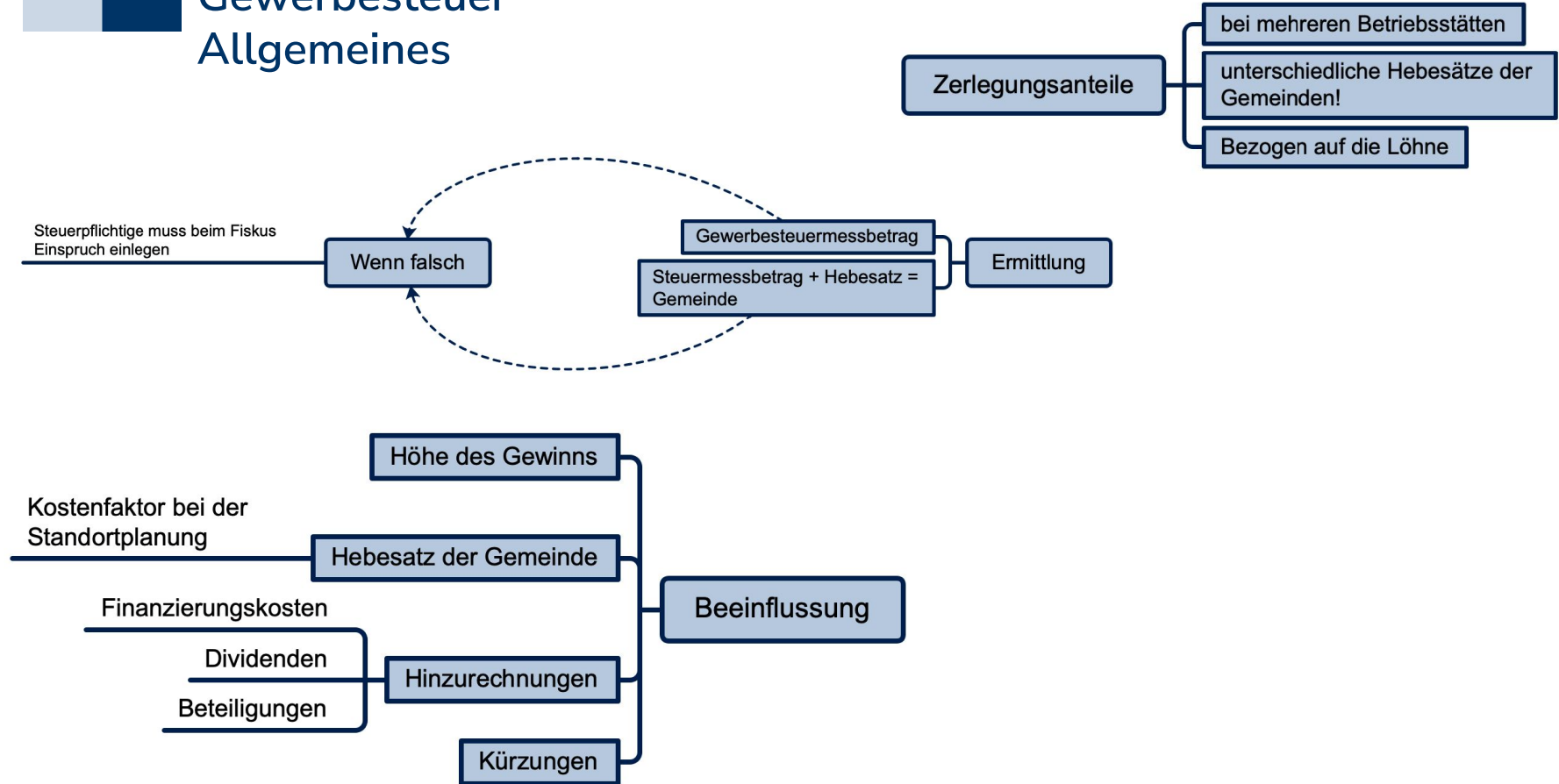
Summe

doppelt unterstreichen

Kategorie: Direkte, Gemeinde (Gläubiger), Realsteuer

Gewerbebetrieb § 2 GewStG





Schema Gewerbesteuer					
		Bsp. A	Bsp. B		
	Gewinn aus Gewerbebetrieb (4+5 EstG)				
+	Hinzurechnen (§8 GewStG)				
-	Kürzungen (§9 GewStG)				
=	maßgebender Gewerbeertrag				
-	Gewerbeverlust aus VJ (§10a GewStG)				
=	vorläufiger Gewerbeertrag (auf volle 100er abrunden)				
-	ggfs. Freibetrag i.H. 24.500 - nur bei Einzelunternehmer und PerGesel.(§11 Abs. 1 GewStG)				
=	endgültiger Gewerbeertrag	100.000	100.000		
X	Steuermesszahl (§11 Abs. 2 GewStG)	fix	3,50%	3,50%	
=	Steuermessbetrag		3.500	3.500	x0,35
X	Hebesatz der Gemeinde (§16 GewStG)	individuell	490%	250%	x4,9 / 2,5 !
=	Gewerbsteuer	17.150	8.750	8.400	Differenz

Schema

Farblich markieren

hinzurechnen

rot

abziehen

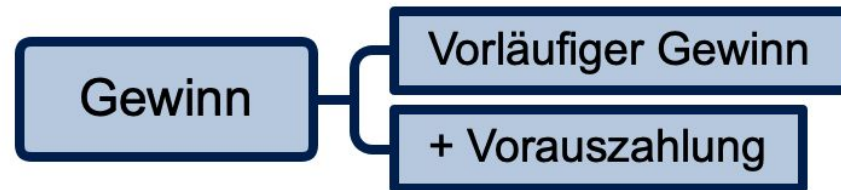
grün

multiplizieren

blau

Summe

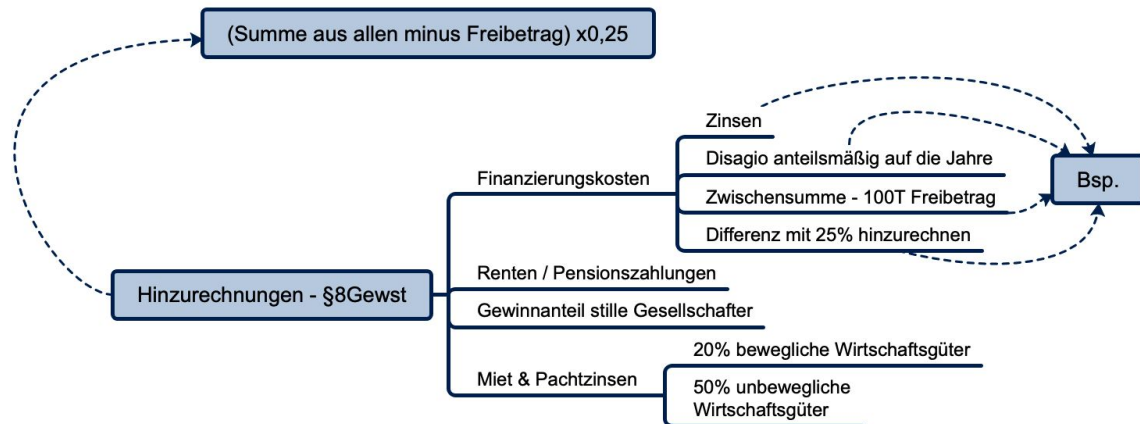
doppelt unterstreichen



Schema Gewerbesteuer

		Bsp. A	Bsp. B		
Gewinn aus Gewerbebetrieb (4+5 EstG)					
+	Hinzurechnen (§8 GewStG)				
-	Kürzungen (§9 GewStG)				
=	maßgebender Gewerbeertrag				
-	Gewerbeverlust aus VJ (§10a GewStG)				
=	vorläufiger Gewerbeertrag (auf volle 100er abrunden)				
-	ggfs. Freibetrag i.H. 24.500 - nur bei Einzelunternehmer und PerGesel.(§11 Abs. 1 GewStG)				
=	endgültiger Gewerbeertrag	100.000	100.000		
X	Steuermesszahl (§11 Abs. 2 GewStG)	fix	3,50%	3,50%	
=	Steuermessbetrag	3.500	3.500	x0,35	
X	Hebesatz der Gemeinde (§16 GewStG)	individuell	490%	250%	x4,9 / 2,5 !
=	Gewerbesteuer	17.150	8.750	8.400	Differenz

Vorauszahlungen haben den Gewinn gemindert, deshalb müssen diese wieder hinzugerechnet werden



Schema Gewerbesteuer					
		Bsp. A	Bsp. B		
	Gewinn aus Gewerbebetrieb (4+5 EstG)				
+	Hinzurechnen (§8 GewStG)				
-	Kürzungen (§9 GewStG)				
=	maßgebender Gewerbeertrag				
-	Gewerbeverlust aus VJ (§10a GewStG)				
=	vorläufiger Gewerbeertrag (auf volle 100er abrunden)				
-	ggfs. Freibetrag i.H. 24.500 - nur bei Einzelunternehmer und PerGesel.(§11 Abs. 1 GewStG)				
=	endgültiger Gewerbeertrag	100.000	100.000		
X	Steuermesszahl (§11 Abs. 2 GewStG)	fix	3,50%	3,50%	
=	Steuermessbetrag	3.500	3.500	x0,35	
X	Hebesatz der Gemeinde (§16 GewStG)	individuell	490%	250%	x4,9 / 2,5 !
=	Gewerbsteuer	17.150	8.750	8.400	Differenz

Kürzungen- §9 ff Gewst

für Betriebsgrundstücke 1,2% vom Wert

für Erträge aus Beteiligungen

Dividenden von
Kapitalgesellschaften

Gewerbeertrag

Spenden

Schema Gewerbesteuer					
		Bsp. A	Bsp. B		
	Gewinn aus Gewerbebetrieb (4+5 EstG)				
+	Hinzurechnen (§8 GewStG)				
-	Kürzungen (§9 GewStG)				
=	maßgebender Gewerbeertrag				
-	Gewerbeverlust aus VJ (§10a GewStG)				
=	vorläufiger Gewerbeertrag (auf volle 100er abrunden)				
-	ggfs. Freibetrag i.H. 24.500 - nur bei Einzelunternehmer und PerGesel.(§11 Abs. 1 GewStG)				
=	endgültiger Gewerbeertrag	100.000	100.000		
X	Steuermesszahl (§11 Abs. 2 GewStG)	fix	3,50%	3,50%	
=	Steuermessbetrag	3.500	3.500	x0,35	
X	Hebesatz der Gemeinde (§16 GewStG)	individuell	490%	250%	x4,9 / 2,5 !
=	Gewerbesteuer	17.150	8.750	8.400	Differenz

endgültiger Gewerbeertrag-§11 GewStG

abrunden auf 100er

ggfs. Freibetrag bei Einzelunternehmer und PG

=	vorläufigen Gewerbeertrag	391.125
-	abrunden auf volle 100€ - §11 (1)	391.100
=	Gewerbeertrag §11 Abs. 1 Satz 3 GewStG	391.100
-	Freibetrag für Einzel-U u. PersonenGes. §11Abs. 1	entfällt
=	stpf. Gewerbeertrag	391.100

Schema Gewerbesteuer					
		Bsp. A	Bsp. B		
	Gewinn aus Gewerbebetrieb (4+5 EstG)				
+	Hinzurechnen (§8 GewStG)				
-	Kürzungen (§9 GewStG)				
=	maßgebender Gewerbeertrag				
-	Gewerbeverlust aus VJ (§10a GewStG)				
=	vorläufiger Gewerbeertrag (auf volle 100er abrunden)				
-	ggfs. Freibetrag i.H. 24.500 - nur bei Einzelunternehmer und PerGesel.(§11 Abs. 1 GewStG)				
=	endgültiger Gewerbeertrag	100.000	100.000		
X	Steuermesszahl (§11 Abs. 2 GewStG)	fix	3,50%	3,50%	
=	Steuermessbetrag	3.500	3.500	x0,35	
X	Hebesatz der Gemeinde (§16 GewStG)	individuell	490%	250%	x4,9 / 2,5 !
=	Gewerbesteuer	17.150	8.750	8.400	Differenz

x Steuermesszahl -§11 Abs.
2GewStG

fix 3,5%

bei einer Betriebsstätte

Schema Gewerbesteuer					
		Bsp. A	Bsp. B		
	Gewinn aus Gewerbebetrieb (4+5 EstG)				
+	Hinzurechnen (§8 GewStG)				
-	Kürzungen (§9 GewStG)				
=	maßgebender Gewerbeertrag				
-	Gewerbeverlust aus VJ (§10a GewStG)				
=	vorläufiger Gewerbeertrag (auf volle 100er abrunden)				
-	ggfs. Freibetrag i.H. 24.500 - nur bei Einzelunternehmer und PerGesel.(§11 Abs. 1 GewStG)				
=	endgültiger Gewerbeertrag	100.000	100.000		
X	Steuermesszahl (§11 Abs. 2 GewStG)	fix 3,50%	3,50%		
=	Steuermessbetrag	3.500	3.500	x0,35	
X	Hebesatz der Gemeinde (§16 GewStG)	individuell 490%	250%	x4,9 / 2,5 !	
=	Gewerbesteuer	17.150	8.750	8.400	Differenz

= Steuermessbetrag

Gewerbesteuermessbetrag

BW FJ 17-2; He 17-3

x Hebesatz der Gemeind - §16
GewStG

individuell

Schema Gewerbesteuer

		Bsp. A	Bsp. B		
	Gewinn aus Gewerbebetrieb (4+5 EstG)				
+	Hinzurechnen (§8 GewStG)				
-	Kürzungen (§9 GewStG)				
=	maßgebender Gewerbeertrag				
-	Gewerbeverlust aus VJ (§10a GewStG)				
=	vorläufiger Gewerbeertrag (auf volle 100er abrunden)				
-	ggfs. Freibetrag i.H. 24.500 - nur bei Einzelunternehmer und PerGesel.(§11 Abs. 1 GewStG)				
=	endgültiger Gewerbeertrag	100.000	100.000		
X	Steuermesszahl (§11 Abs. 2 GewStG)	fix 3,50%	3,50%		
=	Steuermessbetrag	3.500	3.500	x0,35	
X	Hebesatz der Gemeinde (§16 GewStG)	individuell 490%	250%	x4,9 / 2,5 !	
=	Gewerbesteuer	17.150	8.750	8.400	Differenz

Gewerbsteuer Berechnen

=	vorläufiger handelsrechtlicher Gewinn	500.000,00
+	darin enthalten Gewerbevorauszahlung als Aufwand	75.000,00
=	steuerlicher Gewinn	575.000,00

Hinzurechnen §8 GewStG			
+	Zinsen	120.000,00	(6% von 2Mio)
+	anteiliges Disagio	12.500,00	(1/8 von 5%)
+	Miete für unbeweg. Wirtschaftsgüter	50.000,00	(50% von 100T)
+	Leasingrate bew. WG	30.000,00	(20% von 150T)
-	Freibetrag	100.000,00	
=	Differenz	112.500,00	
+	davon hinzurechnen 25%	28.125,00	
=	Zwischen Summe	603.125,00	

Kürzungen nach §9 GewStG		
-	für Betriebsgrundstücke = 1,2% vom Einheitswert	12.000,00
-	für Beteiligungserträge	200.000,00
-	Dividende von Kapitalgesellschaft	entfällt
-	Spenden	entfällt
-	Vergütung von Fremdkapital	entfällt

=	vorläufiger Gewerbeertrag	391.125,00
-	abrunden auf volle 100€ - §11 (1)	391.100,00
=	Gewerbeertrag §11 Abs. 1 Satz 3 GewStG	391.100,00
-	Freibetrag für Einzel-U u. PersonenGes. §11Abs. 1	entfällt
=	stpf. Gewerbeertrag	391.100,00

X	3,5% Steuermesszahl §11 Abs. 2 GewStG	x0,035
=	GewSt-Messbetrag	13.688,50
X	GHebesatz der Gemeinde 320%-(§16 GewStG)	x3,2
=	Gewerbsteuer	43.803,20

1) Aufgabe: Berechne die Gewerbsteuer der GmbH			
Gegeben:			
vorläufiger handelsrechtliche Gewinn:			500.000,00
+	bereits geleistet GewSt Vorauszahlung:		75.000,00
+	Darlehn	2.000.000 (Laufzeit 8 Jahre)	
+	Zinssatz	6,00%	
+	Auszahlung	95%	
+	Leasingraten Maschine (bewegliches Wirtschaftsgut)		150.000,00
+	Miete Betriebsgebäude A (unbeweg. WG)		100.000,00
-	Einheitswert Grundstück B		1.000.000,00
-	Gewinnanteil von einer anderen Fa. (OHG) ist enthalten		200.000,00
X	Hebesatz der Gemeinde		320%

Gewerbsteuer hängt von folgenden Faktoren ab:

- Höhe des Gewinns
- Hebesatz d. Gemeinde (Standortauswahl)
- Hinzurechnungen
- Kürzungen

Gewerbsteuerermessbetrag wird vom Finanzamt berechnet

Die Gemeinde schlägt nur noch den Hebesatz drauf. Wenn falsch, Einspruch beim Fiskus!

Gewerbesteuer Allgemeines

=	vorläufige handelsrechtlicher Gewinn	500.000,00
+	darin enthalten Gewerbevorauszahlung als Aufwand	75.000,00
=	steuerlicher Gewinn	575.000,00

Hinzurechnen §8 GewStG			
+	Zinsen	120.000,00	(6% von 2Mio)
+	anteiliges Disagio	12.500,00	(1/8 von 5%)
+	Miete für unbeweg. Wirtschaftsgüter	50.000,00	(50% von 100T)
+	Leasingrate bew. WG	30.000,00	(20% von 150T)
-	Freibetrag	100.000,00	
=	Differenz	112.500,00	
+	davon hinzurechnen 25%	28.125,00	
=	Zwischen Summe	603.125,00	

Kürzungen nach §9 GewStG		
-	für Betriebsgrundstücke = 1,2% vom Einheitswert	12.000,00
-	für Beteiligungserträge	200.000,00
-	Dividende von Kapitalgesellschaft	entfällt
-	Spenden	entfällt
-	Vergütung von Fremdkapital	entfällt

=	vorläufiger Gewerbeertrag	391.125,00
-	abrunden auf volle 100€ - §11 (1)	391.100,00
=	Gewerbeertrag §11 Abs. 1 Satz 3 GewStG	391.100,00
-	Freibetrag für Einzel-U u. PersonenGes. §11Abs. 1	entfällt
=	stpf. Gewerbeertrag	391.100,00

X	3,5% Steuermesszahl §11 Abs. 2 GewStG	x0,035
=	GewSt-Messbetrag	13.688,50
X	GHebesatz der Gemeinde 320%-(§16 GewStG)	x3,2
=	Gewerbesteuer	43.803,20

1) Aufgabe: Berechne die Gewerbesteuer der GmbH			
Gegeben:			
	vorläufige handelsrechtliche Gewinn:		500.000,00
+	bereits geleistet GewSt Vorauszahlung:		75.000,00
+	Darlehn	2.000.000 (Laufzeit 8 Jahre)	
+	Zinssatz	6,00%	
+	Auszahlung	95%	
+	Leasingraten Maschine (bewegliches Wirtschaftsgut)		150.000,00
+	Miete Betriebsgebäude A (unbeweg. WG)		100.000,00
-	Einheitswert Grundstück B		1.000.000,00
-	Gewinnanteil von einer anderen Fa. (OHG) ist enthalten		200.000,00
X	Hebesatz der Gemeinde		320%

Zerlegungsanteile

bei mehreren Betriebsstätten

unterschiedliche Hebesätze der Gemeinden!

Bezogen auf die Löhne

Gewerbsteuer Zerlegungsanteile

Zerlegungsanteile

Fall 1 - Gewerbesteuer berechnen bei zwei Betriebsstätten mit unterschiedlichem Sitz

Gegeben:					
Gewerbesteuermessbetrag			30.000		
Standort A	Hebesatz		500%		
	Löhne		1.823.564		
Standort B	Hebesatz		360%		
	Löhne		1.204.853		

Fall 1 - Lösung

(§29 GewstG (1) + (3))

Standort	Löhne	Löhne Abgerundet	Zerlegung	Zerlegung in €	Hebesatz	Gewerbesteuer
A	1.823.564	1.823.000	1823 / 3027	18.067,39	500%	90.337
B	1.204.853	1.204.000	1204 / 3027	11.932,61	360%	42.957
Summe (Kontrolle)	3.028.417	3.027.000	3027 / 3027	30.000		133.294

Fall 2 - Standortverlegung - Einsparungen weil alles zum Standort B verlegt wurde

Lösung - Fall 2							
Gewerbesteuermessbetrag					Hebesatz	Gewerbesteuer	
30.000					360%	108.000	Nach Verlegung
						133.294	Vorher
						25.294	Einsparung

Die Übungs- und Lösungsaufgaben aus dem virtuellen Präsenzunterricht werden in einem separaten Kurs in Learningsuite freigeschaltet. In diesem Kurs werden zusätzlich noch mal die Lerninhalte als Videokurs in Kurzform vermittelt.

Die Übungsaufgaben können in Still-, oder in Gruppenarbeit (Zoom-Break Out Räumen) bearbeitet werden.

Gewerbesteuer

Übungsaufgabe

Lösungsaufgabe



Mindmap Steuer

Körperschaftsteuer

- Körperschaften sind z. B.
 - UG
 - GmbH
 - AG
 - Genossenschaften
- Körperschaften bezahlen keine Einkommensteuer, sondern Körperschaftsteuer i. H. v. 15 % auf das zu versteuernde Einkommen (§ 23 KStG)
- Auf die Körperschaftsteuer wird dann noch 5,5 % Solidaritätszuschlag berechnet (§ 4 Solz)
- beeinflusst nur die Liquidität und ist kein Aufwand in der GuV



Körperschaftsteuergesetz (KStG)

Berechnung der KSt und Soli

1) A Berechne Körperschaftssteuer und Solidaritätszuschlag		
Gegeben	zu versteuerndes Einkommen i.H. von 50.000 €	
Wissen	Schema + Steuersätze	

1) L		Zu versteuernde Einkommen		50.000
	X	Körperschaftssteuer 15% -§23 Abs. 1KStG		x0,15
	=	Körperschaftssteuer		7500
	X	Solidaritätszuschlag 5,5% (§1 Abs. 1 SolZ)		x0,055
	=	Solidaritätszuschlag		412,5

1. Zu versteuernde Einkommen der Körperschaft
2. Darauf die 15 % KSt
3. Auf die 15 % KSt kommen noch 5,5 % Soli

Körperschaftsteuergesetz (KStG)

Berechnung der KSt & Soli inkl. Vorauszahlung

1) A	Berechne Körperschaftssteuer und Solidaritätszuschlag	
Gegeben	zu versteuerndes Einkommen i.H. von 50.000 €	
Wissen	Schema + Steuersätze	

1) L	Zu versteuernde Einkommen		50.000
	X Körperschaftssteuer 15% -§23 Abs. 1KStG		x0,15
	= Körperschaftssteuer		7500
	X Solidaritätszuschlag 5,5% (§1 Abs. 1 SolZ)		x0,055
	= Solidaritätszuschlag		412,5

2) A	Die Firma hat bereits Steuervorauszahlungen geleistet	
	Kst Steuer quartalsmäßig i.H. von 2.000€	
	SolZ Zahlung quartalsmäßig i.H. von 100€	
	zusätzlich anrechenbare Kapitalertragssteuer i.H. 50€	
	zusätzlich anrechenbare Solidaritätszuschlag i.H. von 38€	

2)	= Körperschaftssteuer Soll		7.500	übernommen
	- geleistete Vorauszahlung		8000	
	- anrechenbare KapEst		50€	
	= Körperschaftssteuer Nachzahlung / Erstattung		-55	Erstattung
	= Solidaritätszuschlag Soll		412,5	übernommen
	- geleistet Vorauszahlung		400	
	- anrechenbare SolZ		38	
	= Solz Nachzahlung / Erstattung		-25,5	Erstattung

Prüfung Bildung von Rückstellungen

vorläufiger JÜ

- Nachzahlung

endgültiger JÜ

JÜ nach Steuerzahlung

Körperschaftsteuergesetz (KStG)

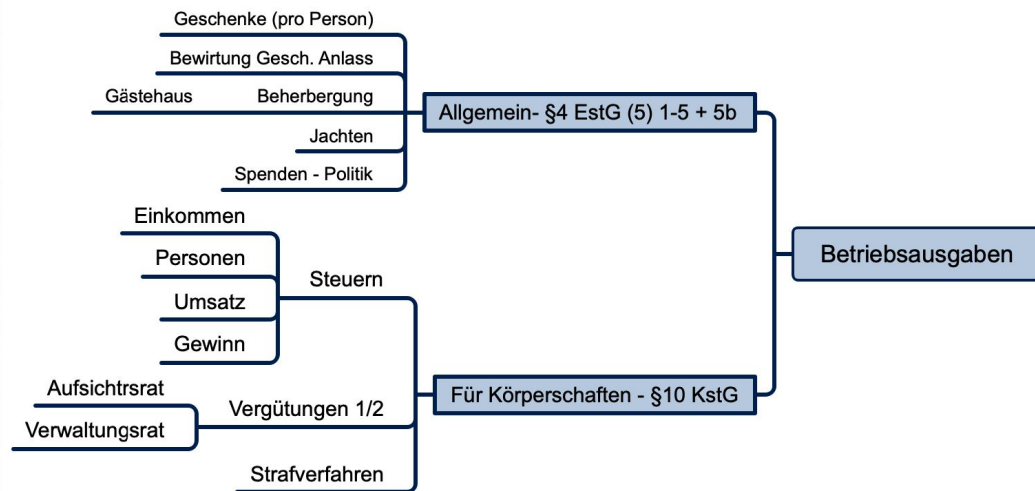
Schema für das z. v. E. einer Körperschaft

Schema z.V. E - Körperschaften		§	Gesetz
	Jahresüberschuss/ -fehlbetrag nach Handelsrecht	§275	HGB
+/-	Bewertungsdifferenzen nach Steuerrecht	diverse	EstG
=	Jahresüberschuss/ -fehlbetrag nach Steuerrecht		
+	nicht abzugsfähige Betriebsausgaben	§4 (5)	EstG
+	Gewerbesteuer	§4 (5b)	EstG
+	verdeckte Gewinnausschüttung	§8 Abs. 3	KstG
-	verdeckte Einlagen	§8 Abs. 3	KstG
+	nicht abziehbare Aufwendungen	§10	KstG
-	abziehbare Spenden	§ 9 (1)	
-	steuerfreie Einnahmen	u.a. §8b	KstG
=	Gesamtbetrag d. Einkünfte		KstG
-	Verlustabzug	§10d	EstG
=	zu versteuerndes Einkommen		

Körperschaftsteuergesetz (KStG)

Schema für das z. v. E. einer Körperschaft

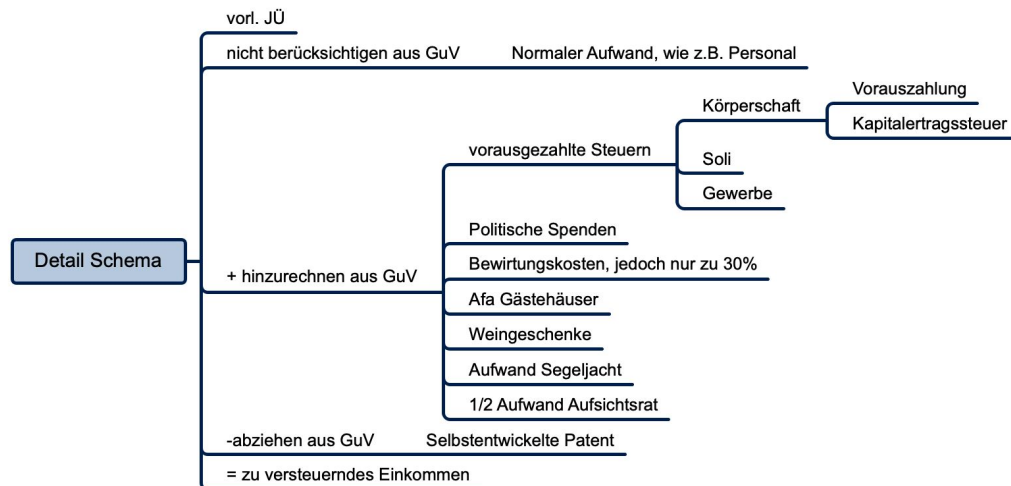
Schema z.V. E - Körperschaften		§	Gesetz
	Jahresüberschuss/ -fehlbetrag nach Handelsrecht	§275	HGB
+/-	Bewertungsdifferenzen nach Steuerrecht	diverse	EstG
=	Jahresüberschuss/ -fehlbetrag nach Steuerrecht		
+	nicht abzugsfähige Betriebsausgaben	§4 (5)	EstG
+	Gewerbesteuer	§4 (5b)	EstG
+	verdeckte Gewinnausschüttung	§8 Abs. 3	KStG
-	verdeckte Einlagen	§8 Abs. 3	KStG
+	nicht abziehbare Aufwendungen	§10	KStG
-	abziehbare Spenden	§ 9 (1)	
-	steuerfreie Einnahmen	u.a. §8b	KStG
=	Gesamtbetrag d. Einkünfte		KStG
-	Verlustabzug	§10d	EstG
=	zu versteuerndes Einkommen		



Körperschaftsteuergesetz (KStG)

Schema für das z. v. E. einer Körperschaft

Schema z.V. E - Körperschaften		§	Gesetz
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag nach Handelsrecht	§275	HGB
+/-	Bewertungsdifferenzen nach Steuerrecht	diverse	EstG
=	Jahresüberschuss/-fehlbetrag nach Steuerrecht		
+	nicht abzugsfähige Betriebsausgaben	§4 (5)	EstG
+	Gewerbesteuer	§4 (5b)	EstG
+	verdeckte Gewinnausschüttung	§8 Abs. 3	KstG
-	verdeckte Einlagen	§8 Abs. 3	KstG
+	nicht abziehbare Aufwendungen	§10	KstG
-	abziehbare Spenden	§ 9 (1)	
-	steuerfreie Einnahmen	u.a. §8b	KstG
=	Gesamtbetrag d. Einkünfte		KstG
-	Verlustabzug	§10d	EstG
=	zu versteuerndes Einkommen		



Körperschaftsteuergesetz (KStG)

Schema für das z. v. E. einer Körperschaft

1) Berechnung z. v.E. für Körperschaft			Lösung 1)			
Gegeben:			Berechnung		Gesetz	
vorläufiger Jahresüberschuss	3.000.000	=	3.000.000			
in GuV erhalten						
Personalaufwand	2.600.000		keine Veränderung für das z.V. E., da bereits abgezogen			
Vorauszahlung Kst. Quartalsmäßig	65.000	+	260.000		§10 Nr. 2 KStG	
Vorauszahlung Soli Quartalsmäßig	3.575	+	14.300		§10 Nr. 2 KStG	
Vorauszahlung Gewerbesteuer	210.000	+	210.000		§4 Abs. 5b EStG, §8Abs. 1KStG	
Politische Spende an eine Partei	10.000	+	10.000		§4 Abs. 6 EStG; §Abs. 1 KStG	
angemessene Bewirtungskosten (netto)	30.000	+	9.000	nur 30%	§4 Abs. 5 Satz 1 Nr. 2 EstG- §8 Abs. 1 KStG	
Afa Gäsehaus	80.000	+	80.000		§4 Abs. 5 Satz 1 Nr. 3 EstG, §8 Abs. 1 KStG	
Aktivierung selbstentwickeltes Patent	80.000	-	80.000		§5 Abs. 2 EstG	
Geschenke Wein 80€ x 150	12.000	+	12.000		§4 Abs. 5 Satz 1 Nr. 1 EstG, §8Abs. 1 KStG	
Aufwand Segeljacht	40.000	+	40.000		§4 Abs. 5 Satz 1 Nr. 3 EstG, §8 Abs. 1 KStG	
Aufwand Aufsichtsratsvergütung	25.000	+	12.500	nur 50%	§10 Nr. 4 KStG	
			3.567.800	z.v. Einkommen		

2) Prüfe, ob Rückstellungen für die Kst und den Soli gebildet werden müssen					
	Soli	bereits bezahlt		Rückstellung für Nachzahlung	
Z.v. E.	3.567.800				
Kst 15%	535.170,00	260.000		275.170,00	
darauf Soli 5,5%	29.434,35	14.300		15.134,35	

Körperschaftsteuergesetz (KStG)

Schema für das z. v. E. einer Körperschaft

1) Berechnung z. v.E. für Körperschaft			Lösung 1)		
Gegeben:			Berechnung		Gesetz
vorläufiger Jahresüberschuss	3.000.000	=	3.000.000		
in GuV erhalten					
Personalaufwand	2.600.000		keine Veränderung für das z.V. E., da bereits abgezogen		
Vorauszahlung Kst. Quartalsmäßig	65.000	+	260.000		§10 Nr. 2 KstG
Vorauszahlung Soli Quartalsmäßig	3.575	+	14.300		§10 Nr. 2 KstG
Vorauszahlung Gewerbesteuer	210.000	+	210.000		§4 Abs. 5b EStG, §8Abs. 1KstG
Politische Spende an eine Partei	10.000	+	10.000		§4 Abs. 6 EStG; §Abs. 1 KstG
angemessene Bewirtungskosten (netto)	30.000	+	9.000	nur 30%	§4 Abs. 5 Satz 1 Nr. 2 EStG- §8 Abs. 1 KstG
Afa Gäsehaus	80.000	+	80.000		§4 Abs. 5 Satz 1 Nr. 3 EStG, §8 Abs. 1 KstG
Aktivierung selbstentwickeltes Patent	80.000	-	80.000		§5 Abs. 2 EStG
Geschenke Wein 80€ x 150	12.000	+	12.000		§4 Abs. 5 Satz 1 Nr. 1 EStG, §8Abs. 1 KstG
Aufwand Segeljacht	40.000	+	40.000		§4 Abs. 5 Satz 1 Nr. 3 EStG, §8 Abs. 1 KstG
Aufwand Aufsichtsratsvergütung	25.000	+	12.500	nur 50%	§10 Nr. 4 KstG
			3.567.800	z.v. Einkommen	

2) Prüfe, ob Rückstellungen für die Kst und den Soli gebildet werden müssen				
	Soli	bereits bezahlt	Rückstellung für Nachzahlung	
Z.v. E.	3.567.800			
Kst 15%	535.170,00	260.000	275.170,00	
darauf Soli 5,5%	29.434,35	14.300	15.134,35	

3) Berechne der Gewerbesteuer			
	Gegeben Hebesatz 450%		
	Achtung: z.V. E. und end. Gewerbeertrag ist nicht immer zwangsläufig gleich		
=	endgültiger Gewerbeertrag	3.567.800	
X	Steuermesszahl 3,5% (fix)		(§11 Abs. 2 GewStG)
=	Gewerbesteuermessbetrag	124.873,00	
X	Hebesatz 450% auf Gewerbesteuermessbetrag		(§16 GewStG)
=	Gewerbesteuer	561.928,50	

4) Berechne den endgültige Jahresüberschusses			
=	Vorläufiger JÜ	3.000.000,00	
-	Nachzahlung Kst.	275.170,00	
-	Nachzahlung Soli	15.134,35	
-	Nachzahl GewSt	351.928,50	
=	Jahresüberschuss	2.357.767,15	

Grundsteuer vs. Grunderwerbsteuer

Grundsteuer und Grunderwerbsteuergesetz (GrStG)

Grundsteuer

- Objektsteuer, Besitzsteuer, direkte Steuer, Gemeindesteuer
- Fällt jährlich an

Grunderwerbsteuer

- Verkehrssteuer, direkte Steuer und Ländersteuer
- Fällt nur einmalig an bei dem Erwerb (Kauf = notariell beurkundet) von Immobilien
 - Inländische Grundstücke
 - Erwerbsvorgänge
 - Eigentumsübertragung (inkl. Zwangsversteigerungen)
- Ausnahmen: § 3 GrEStG
 - < 2.500 € (Bagatellgrenze)
 - Schenkungen und Erbschaften
 - Erwerb durch Ehepartner oder direkte Verwandschaft (Großeltern, Kinder, Enkel, Ehepartner)
 - -> Erbschaft- und Schenkungssteuer

Grundsteuer und Grunderwerbsteuer (GrEStG)

Berechnung der Grundsteuer		
	Einheitswert (wird berechnet vom Finanzamt)	300.000
X	Steuermessbetrag (abhängig von dem Objekt) z.B.	4%
=	Steuermessbetrag der Grundsteuer	12.000
X	Hebesatz der Gemeinde	4,20%
=	Grundsteuer	504

- Steuerpflicht nach ErbStG
 - Persönliche: § 3 u. § 7 Erwerb wegen Todes und Schenkung von Lebenden
 - Sachliche: zum Zeitpunkt des Vorgangs ist der Wohnsitz oder gewöhnliche Aufenthalt im Inland
 - Unbeschränkte: inländische und ausländische Vermögen
 - Beschränkte: nur das inländische Vermögen
- Steuerbefreiung § 13
 - Für Steuerklasse 1: Hausrat und bewegliche Gegenstände
 - Für Steuerklasse 2 + 3: Hausrat
 - Schenkungen unter Ehepartnern
 - Zuwendung von angemessenem Unterhalt und Ausbildung
 - Zuwendung für kirchliche, gemeinnützige Zwecke, Parteien
- Steuersätze variieren zwischen 7 % und 50 % § 19 (1)

Die Übungs- und Lösungsaufgaben aus dem virtuellen Präsenzunterricht werden in einem separaten Kurs in Learningsuite freigeschaltet. In diesem Kurs werden zusätzlich noch mal die Lerninhalte als Videokurs in Kurzform vermittelt.

Die Übungsaufgaben können in Still-, oder in Gruppenarbeit (Zoom-Break Out Räumen) bearbeitet werden.

GREstG

Übungsaufgabe

Lösungsaufgabe

Prüfungstraining

- **Bereite dich rechtzeitig mit alten Prüfungen auf die Prüfung vor**
 - ca. zwei bis drei Monate vor der Prüfung mit dem Prüfungstraining starten
 - Mindestens die 10 aktuellsten Prüfungen (5 Jahre) absolvieren, gerne auch mehrmals
 - Steigere die Intensität von dem Prüfungstraining, wie Patrick im Kurs “Wichtiger Hinweis zu Beginn” bei dem Kapitel “Prüfungsvorbereitung” erklärt.
- **Zur Hilfe kannst du auch unsere Prüfungsmatrix inkl. Pareto-Analyse verwenden. Diese findest du im Willkommens-Modul von dem entsprechenden Fach.**

Feedbackformular

- Link in den Chat in Zoom schicken und die Teilnehmer bitten, Formular auszufüllen
 - <https://patrickgrabowsky.wufoo.com/forms/bewertung-des-virtuellen-prasenzunterrichtes>